

REGISTRO DE IA - SEMANA 19

Aula 01 - Pergunta:

Quando um sistema de inteligência artificial produz um resultado que causa dano, sobre quem recai a responsabilidade?

R.: A responsabilidade recai sobre **quem desenvolveu, forneceu ou utilizou a IA**, dependendo do caso.

De que forma o Art. 20 da LGPD poderia ser invocado neste contexto?

Caso o EU AI Act fosse aplicável, em qual categoria de risco este sistema se enquadraria? Quais obrigações decorreram dessa classificação?

R.: **LGPD, Art. 20:** permite ao titular pedir **revisão de decisões tomadas unicamente de forma automatizada** que afetem seus interesses.

EU AI Act: se o sistema for usado em uma área considerada de alto risco, seria classificado como **alto risco**, exigindo **controle de riscos, documentação, transparência, supervisão humana, precisão e segurança**.

Aula 2 - Perguntas:

1. Se o sistema toma decisões diferentes para perfis financeiros iguais com base no endereço do solicitante, isso é coincidência – ou o sistema aprendeu um padrão problemático dos dados?

Resposta: O sistema provavelmente aprendeu um **padrão problemático dos dados**, gerando decisões diferentes com base na localização.

2. Que tipo de viés está presente neste sistema? Identifiquem a provável origem do viés e justifiquem.

Resposta: É um **viés geográfico/discriminatório**, provavelmente causado por dados históricos que associam determinados endereços a maior ou menor risco financeiro.

3. Este sistema seria classificado como alto risco pelo EU AI Act?

Resposta: **Sim**, se utilizado para avaliar crédito, pois pode afetar significativamente o acesso de pessoas a serviços financeiros.

4. Quais obrigações regulatórias surgiriam dessa classificação?

Resposta: Seriam exigidos dados de qualidade, controle de vieses, documentação, transparência, supervisão humana, precisão e segurança.

Aula 3:

Classificação de risco — EU AI Act

1. Com base no EU AI Act, classifiquem o AgentContrata 3.0 no nível de risco adequado. Justifiquem indicando a categoria de aplicação e ao menos duas obrigações que surgem dessa classificação.

Resposta: O AgentContrata 3.0 é classificado como **alto risco**, pois é utilizado em **recrutamento e seleção de trabalhadores**, categoria prevista no Anexo III do EU AI Act. Entre as obrigações estão **documentação técnica e dos dados utilizados**, além de **supervisão humana, transparência, precisão e controle de possíveis vieses**.

2. A empresa afirma que o sistema é “apenas uma ferramenta de apoio à decisão humana”, pois a lista final ainda é aprovada pelo RH. Essa afirmação alteraria sua classificação de risco? Justifiquem.

Resposta: Não. O fato de o RH aprovar a decisão final não muda a classificação, pois o sistema já influencia o processo de recrutamento e seleção. A supervisão humana é uma **obrigação de sistemas de alto risco**, e não um motivo para classificá-lo como baixo risco.